

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף

פ/25/1143

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על בטיחות ילדים), התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"ממונה על בטיחות ילדים" – מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על בטיחות ילדים ;
"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית ;
"הוועדה" – ועדה מוועדות הכנסת שחוק זה הוא בתחום ענייניה שקבעה ועדת הכנסת והודיעה על כך לכנסת ;
"השר" – שר הפנים.

2. חובת מינוי ממונה על בטיחות ילדים

- (א) רשות מקומית תמנה ממונה על בטיחות ילדים ברשות המקומית.
- (ב) ממונה על בטיחות ילדים ייבחר בדרך של מכרז ומינויו יוצג בפני מועצת הרשות המקומית ; מונה ממונה על בטיחות ילדים, תודיע על כך הרשות המקומית לשר, ותעביר לו עותק של כתב המינוי.
- (ג) היקף המשרה של הממונה על בטיחות ילדים ייקבע בהתחשב, בין היתר, במספר התושבים ובמספר היישובים שבתחום הרשות המקומית.
- (ד) חדל הממונה על בטיחות ילדים ברשות המקומית למלא את תפקידו דרך קבע, תפעל אותה רשות מקומית בלא דיחוי למינוי ממונה חדש.
- (ה) לא מינתה רשות מקומית ממונה על בטיחות ילדים בתוך שלושה חודשים מיום שהממונה הקודם חדל למלא את תפקידו, יורה השר לאותה רשות מקומית למנות ממונה על בטיחות ילדים בתוך שלושה חודשים ; לא מונה ממונה כאמור, ימנה השר בלא דיחוי ממונה על בטיחות ילדים לאותה רשות מקומית, אשר מתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 3 ; ממונה על בטיחות ילדים שמינה השר יכהן עד למינוי ממונה על בטיחות ילדים בידי הרשות המקומית לפי הוראות סעיף זה.

(ו) על מינויו וכהונתו של ממונה על בטיחות ילדים ברשות המקומית יחולו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית.

3. תנאי כשירות והכשרה מקצועית (א) לא ימונה ממונה על בטיחות ילדים אלא מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-11958, או תואר אקדמי שהוא שווה ערך לתואר אקדמי בישראל מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו או תעודה המעידה על סיום לימודים אחרים המוכרים בישראל כשווי ערך לענין דרגת שכר אקדמית;

(2) הוא בעל ניסיון מקצועי או מעשי מוכח של שלוש שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי או בעיסוק בתחומים הנוגעים לבטיחות ילדים.

(ב) ממונה על בטיחות ילדים יקבל, בתוך זמן סביר מתחילת כהונתו, הכשרה מקצועית בתחום בטיחות ילדים.

4. תפקידי הממונה על בטיחות ילדים (א) תפקידו של הממונה על בטיחות ילדים הוא לפעול לקידום בטיחות ילדים בתחום הרשות המקומית.

(ב) לשם ביצוע תפקידו ינקוט הממונה על בטיחות ילדים, בין השאר, פעולות אלה:

(1) מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית, לשם קידום בטיחות ילדים;

(2) פיקוח על ביצוע המדיניות כאמור בפסקה (1) ועל הקצאת המשאבים לשם כך;

(3) בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לבטיחות ילדים, והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות;

(4) קידום תכניות בתחום בטיחות ילדים;

(5) הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחום בטיחות ילדים;

(6) שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית בנושא בטיחות ילדים;

(7) איסוף מידע ונתונים הנוגעים לבטיחות ילדים;

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(8) טיפוח תודעה ציבורית בתחום בטיחות ילדים באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.

כפיפות, סמכות 5. (א) במילוי תפקידו כממונה על בטיחות ילדים, יהיה הממונה כפוף במישרין לראש הרשות המקומית.

(ב) הממונה על בטיחות ילדים יפעל בתיאום עם ראש הרשות המקומית, להתוויית מדיניות לקידום בטיחות ילדים, לביצועה ולהקצאת משאבים לשם כך.

(ג) הממונה על בטיחות ילדים ידווח, מדי שנה, למועצת הרשות המקומית שבה הוא עובד, על פעולותיו, על המדיניות שהוא מיישם ועל המשאבים העומדים לרשותו.

השתתפות בישיבות 6. (א) הממונה על בטיחות ילדים זכאי להשתתף בישיבות מועצת הרשות המקומית ובישיבות הוועדות שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות לבטיחות ילדים.

(ב) ביקש חבר מועצת הרשות המקומית שהממונה על בטיחות ילדים יחוה את דעתו בנושא העומד על סדר יומה של מועצת הרשות המקומית, תינתן לממונה על בטיחות ילדים הזדמנות לחוות את דעתו בעניין.

העברת הממונה על 7. לא יועבר הממונה על בטיחות ילדים מתפקידו, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה ולאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפני המועצה.

הוראת ביצוע 8. בתוך חמישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה תמנה הרשות המקומית ממונה על בטיחות ילדים בהתאם להוראות חוק זה; לא מינתה הרשות המקומית ממונה על בטיחות הילדים כאמור, יחולו הוראות סעיף 2(ה).

ביצוע ותקנות 9. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפי נתוני ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים, אחת לכל שלוש דקות מגיע ילד לחדר מיון. בשל ריבוי המקרים של היפגעות ילדים, ובשל חשיבות הנושא של בטיחות הילדים, מוצע לחייב בחוק את הרשויות המקומיות למנות ממונה לענייני בטיחות ילדים, וזאת בדומה לחובה הקיימת כיום לגבי מינוי יועצת לקידום מעמד האישה.

עוד מוצע לקבוע כי הממונה יהיה כפוף במישרין לראש הרשות המקומית, וכי יתמנה לתפקיד מי שהוא בעל רקע אקדמי או ניסיון מקצועי או מעשי בתחומים הנוגעים לבטיחות ילדים. תפקידו של הממונה יהיה להתוות, בתיאום עם ראש הרשות המקומית, מדיניות ולפעול לשמירה על בטיחותם של הילדים במרחב הציבורי ובתחומי הרשות המקומית.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר כנסת יוסף ג'בארין (פ/23/2516).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)